



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Derecho

ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Cátedra: Conesa
1° cuat. 2020
Comision 8610

Alumno: Isaac Edgar Camacho Ocampo
Carrera: Abogacía

Buenos Aires, 2020

Contents

1	Derecho Penal - Parte General	5
1.1	Definición y división	5
2	Enfoque Causalista	7
2.1	Historia	7
2.2	El Delito	7
2.2.1	Hecho y Acción	8
2.3	Antijuridicidad	8
2.4	Culpabilidad	8

Chapter 1

Derecho Penal - Parte General

1.1 Definición y división

Toda sociedad organizada como Estado debe defender a las personas que componen dicho Estado, y también debe defender los bienes de esas personas.

Entonces debe de alguna manera decir que conductas están prohibidas y cuales son las sanciones para las personas que llevan adelante las acciones prohibidas, nace así la idea de Derecho Penal.

El Derecho penal prohíbe y sanciona con penas aquellas conductas que hacen peligrar gravemente la subsistencia de la sociedad. Si no se prohibiera y sancionara el homicidio, el robo o la violación serían conductas indiferentes para una sociedad, y por lo tanto esta sociedad tendría los días contados; y por tanto también sus miembros, los ciudadanos.

A fines del siglo pasado VON LISZT propuso una definición de derecho penal que ha servido de base a la mayor parte de las formuladas con posterioridad: **"Derecho penal es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima consecuencia"**

Para este resumen primero analizaré la doctrina causalista y luego la doctrina Finalista con el objeto de Brindar mayor claridad, y auge cronologicamente se sucedieron así, además que la doctrina causalista es más clara al definir conceptos básicos.

Chapter 2

Enfoque Causalista

El sistema causalista se caracteriza por su sencillez para ubicar la culpabilidad ya que para atribuir la responsabilidad a la persona solo se requiere la comprobación de la causa, tomándose al efecto como su consecuencia directa razón por la cual una persona siempre será culpable cuando se acredite su acción como causa del resultado. Este sistema recibe el nombre de causalismo por basarse en el binomio de la causa-efecto.

2.1 Historia

Desde antiguo, los pueblos reprimían las conductas de los hombres que culturalmente se reprobaban, primero con el **Tabú** (lo prohibido), luego con la **Venganza** y el **Destierro** y la primera limitación a la venganza fué **La ley del Talió** aquí podemos ver como se trata de llegar a una proporción entre el castigo y el mal causado.

En el siglo XVII regía el absolutismo monárquico.

1. Las penas eran crueles, muerte, tortura, mutilaciones.
2. La prueba del delito consistía en la confesión bajo tortura.
3. Había desproporción entre el delito y la pena.
4. Estaba permitida la analgía.
5. No existía la defensa en juicio o debido proceso.
6. Las cárceles tenían condiciones inhumanas.

La ilustración fué el movimiento filosófico que organizó una oposición a la monarquía, y fue Cesar Beccaria con su libro "De los Delitos y las Penas 1763dc" quien sentó las bases de un gran cambio en materia penal.

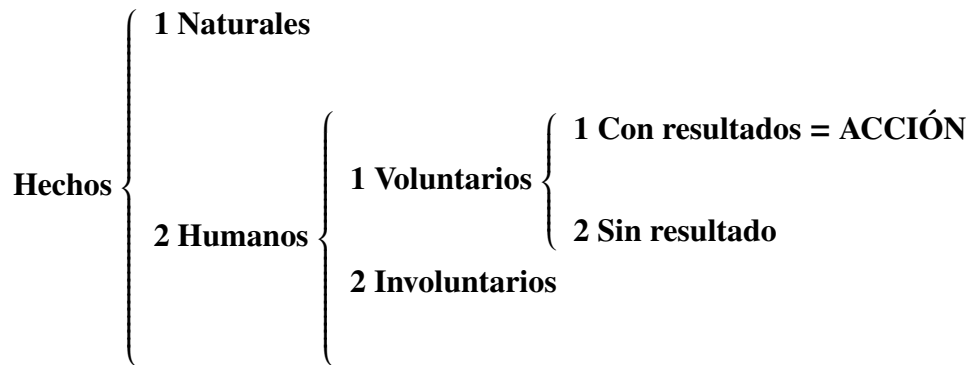
falta caracteres de beccaria y escuelas penalistas

2.2 El Delito

El delito es una **acción, típica antijurídica y culpable**.

2.2.1 Hecho y Acción

Los hechos son acontecimientos que pueden ser naturales o humanos, estos pueden ser voluntarios o no, y esos hechos pueden producir un resultado en el mundo exterior. La actividad o conducta humana voluntaria que produce un resultado en el mundo exterior es una acción.



Elementos de la acción

1. Interno o **Subjetivo**, es el pensamiento antes de actuar
2. Externo u **Objetivo**, la secuencia de actos físicos.
3. **Resultado**, modificación en el mundo exterior.

Formas de la acción

2.3 Antijuridicidad

2.4 Culpabilidad